

è però facile a essere mosso e ingannato dagli uomini ambiziosi e sediziosi; facile volentieri a cedere a turbolenze. A fuggire questa cosa, bisogna non rimettere al popolo alcuna cosa importante, eccetto quelle che, se lascio la mano di altri, non sarebbe la libertà sicura: come è la elezione de' magistrati, la creazione delle leggi, le quali non è bene vengono al popolo, se non prima digestite e approvate da' magistrati superiori o dal senato, ma quelle ordinate da loro non abbiano già vigore se non sono confermate dal popolo; non lasciare le condotti libere, il che è grande instrumento delle sedizioni, ma che nel consiglio del popolo non possa parlare se non chi gli è concesso da' magistrati, e sopra quella materia che gli è concessa. E ordinando così questo governo, s' avrà la misura della quale si fa menzione nel discorso.

CONSERVAZIONE SUL CAPITOLO III

*Quel governo si conviene essere in Roma e tirato dalla plebe:
il che fece la repubblica più perfetta*

È posto troppo assolutamente che gli uomini non operano mai bene se non per necessità, e che chi ordina una repubblica gli debba presupporre tutti cattivi, perchè molti sono che, etiam avendo facoltà di fare male, fanno bene, e tutti gli uomini non sono cattivi.²² È vero che e nello ordinare una repubblica, e in ogni altra faccenda, si debbe ordinare le cose in modo, che chi volesse fare male non

²² Qui il Guicciardini risponde alla sentenza del Machiavelli, che « è necessario a chi dispone una repubblica, ed ordina leggi di quella, presupporre tutti gli uomini essere cattivi. »

posse, non potrebbe sempre tutti gli uomini essere cattivi, ma per provvedere a quelli che fossero cattivi; e s' ha a considerare in questa materia, che gli uomini tutti sono per natura inclinati al bene, e a tutti, dote perfinchè terminassero, piace più il bene che l' male, e se alcuno ha altra inclinazione, è tanto contro alla ordinaria degli altri, e contro a quello primo obietto che ci porge la natura, che più presto si debbe chiamare mostro che uomo. È adunque ognuno naturalmente inclinato al bene; ma perchè la natura nostra è fragile, e nel vivere umano si riscontra a ogni passo nelle occasioni che possono deviarlo dal bene, come è la voluttà, la ambizione, la avarizia, e simili prevedendo questo pericolo, dove hanno potuto sferre agli uomini la libertà del fare male, l' hanno fatto, e dove non si è potuto fare assolutamente, perchè non si può fare sempre, anzi rare volte, aggiungono altro rimedio, cioè affettare gli uomini al bene co' premi, e sgarbargli dal fare male con le pene.

La causa dello eleggere a tribuni la classe che si dice nel Discorso, cioè per fare una difesa alla plebe contro alla nobiltà, cioè a patricii, il quale effetto risultava in quattro modi: il primo, che avendo la plebe uno magistrato particolare vicino a avere uno capo pubblico, col quale si poteva consultare e trattare e comodi suoi, e a chi avendo la plebe ricorso, non era disprezzata come corpo che non avesse capo; il secondo, per la autorità dello intercedere, che era tale, che non si poteva in Roma fare alcuna deliberazione pubblica contro alla volontà pure di uno solo de' tribuni, il terzo, col potere mettere innanzi al popolo nuove leggi: il quarto, col chiamare al giudizio del popolo quelli cittadini che pareva a ciascuno di loro. — Le quali autorità non furono intese da principio della loro creazione, ma in processo di tempo a usurpare o ampliare con la

interpretazione della legge con la quale hanno creata: io quali autorità non facevano quello che dice il Discorso, cioè che i tribunali fossero uno magistrato in mezzo tra'l senato e la plebe; ⁽¹⁾ perchè bene erano temperamento della potenza de' nobili, ma non, e converso, della licenza della plebe.

CONSIDERAZIONE SUL CAPITOLO IV.

Che la divisione della plebe e del senato fossero ben libera e potente quella repubblica.

Io ho altra volta scritto più largamente, ⁽²⁾ però ora me ne passerò con brevità; ma dico in conclusione che la causa delle dissensioni di Roma tra patrizii e plebei fu dallo essere divisi gli ordini della città, non che una parte fossero patrizii, l'altra plebei, e che tutti i magistrati fossero de' patrizii, esclusa la plebe, e tolta a' plebei ogni speranza di poterli conseguire. Chè se da principio o non fusse stata questa distinzione tra patrizii e plebei, o se almeno si fusse data la metà degli onori alla plebe come si fece poi, non nascevano quelle divisioni, le quali non possono essere laudabili, nè si può negare che non fusino dannose, se bene fusse in qualche altra repubblica meno virtuosa avrebbero fatto più nocimento; non avrebbe la plebe desiderato la creazione de' tribunali, nè sarebbe stato necessario quello magistrato: perchè comunicati gli onori, era comunicata la potenza, nè più pericolo avrebbe portato la libertà de' patrizii che de' plebei. Ed è certo che comunicati

⁽¹⁾ Allude a quella parte del Discorso, dove, parlando del tribunato, si dice che vennero ordinati «illustri e potentissimi uomini sempre da poi a mezzo tra la plebe e il senato, e vicini alla credenza de' nobili».

⁽²⁾ In altri scritti che verranno da me pubblicati se volerà che siano seguiti a questo.